Bản nháp câu trả lời của AI – phiếu ca thử «bán / cung cấp / khuyến mại rượu, bia»

Không phải kết quả duyệt. Đây là câu trả lời của AI (người cũng viết bản mã hóa và các ca thử), nên việc khớp kỳ vọng của máy 37/37 **không phải bằng chứng** bản mã hóa đúng luật. Nguồn luật: bản trích từ PDF, không phải nguồn chính thức. Ngày xuất: 2026-11-05.

20 ca: CẤM | 17 ca: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH | 27 độ chắc cao | 7 trung bình | 3 thấp

Ca nên xem kỹ nhất (viền cam): C05, C07, C23, C24, C26, C30, C33, C34, C35, C37. Ba ca thấp nhất: C26, C34, C37. **Sửa 2026-11-11:** C26 hạ từ «cao» xuống «thấp» vì Điều 32.7 (đáp án không đổi). C23 từng bị tôi trả lời sai («không biết») và đã sửa.

Lưu ý về phiếu: ở các hàng C25–C36, phần «khoản chính» chỉ trích khoản của Điều 19; chữ «không bán» nằm ở **tiêu đề Điều 19** (mục 2 bên dưới). Câu trả lời «cấm» ở các hàng này dựa vào tiêu đề đó.

1. Các ca và câu trả lời của AI

C01 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Một cửa hàng tạp hóa (không thuộc loại địa điểm nào ở Điều 19) bán một chai rượu cho một em 16 tuổi.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*

C02 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Cùng cửa hàng tạp hóa bán một chai rượu cho một người 30 tuổi.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
Khoản 3 chỉ cấm với người chưa đủ 18 tuổi.

C03 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Cửa hàng tạp hóa bán một chai rượu cho một người 17 tuổi 11 tháng (chưa đủ 18 tuổi).

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*

C04 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Cửa hàng tạp hóa bán một chai rượu cho một người đúng 18 tuổi (vừa đủ 18).

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
Đủ 18 tuổi không còn là «chưa đủ 18».

C05 CẤM

độ chắc: trung bình

Tình huống. Một người cho không (tặng) một chai rượu cho một em 15 tuổi.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: —

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*
Luật không định nghĩa «cung cấp»; tôi đọc là gồm cả cho không. Lưu ý ngược lại: Điều 1 và tiêu đề Chương III dùng «cung cấp rượu, bia» cho việc quản lý kinh doanh, nên «cung cấp» có thể hẹp hơn cách tôi đọc. Cần người học luật quyết.

C06 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Một người cho không (tặng) một chai rượu cho một người 30 tuổi.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: —

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*

C07 CẤM

độ chắc: trung bình

Tình huống. Một người cho không một chai bia cho một người 17 tuổi 11 tháng.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: —

> **AI trả lời:** CẤM · *Đúng ý*
> Như C05.

C08 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Một người cho không một chai bia cho một người đúng 18 tuổi.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: —

> **AI trả lời:** KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*

C09 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Một cửa hàng khuyến mại (tặng kèm) rượu 10 độ cho một em 16 tuổi.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 9

> **AI trả lời:** CẤM · *Đúng ý*
> Khoản 3 không phân biệt độ cồn.

C10 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Một cửa hàng khuyến mại (tặng kèm) rượu 10 độ cho một người 30 tuổi.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 9

> **AI trả lời:** KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
> Khoản 3 không áp dụng; khoản 9 chỉ từ 15 độ.

C11 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Khuyến mại rượu 10 độ cho một người 17 tuổi 11 tháng.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 9

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*

C12 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Khuyến mại rượu 10 độ cho một người đúng 18 tuổi.

> *«3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 91)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 9

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*

C13 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Một cơ sở kinh doanh khuyến mại một loại rượu 40 độ cho một người 30 tuổi.

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*

C14 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Một cơ sở kinh doanh khuyến mại một loại rượu đúng 15 độ cho một người 30 tuổi.

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*
«Từ 15 độ trở lên» gồm đúng 15 độ.

C15 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Một cơ sở kinh doanh khuyến mại một loại rượu 14,9 độ cho một người 30 tuổi.

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3

> **AI trả lời:** KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
> Điều 11 có quy định riêng cho khuyến mại dưới 15 độ, nhưng phiếu không trích.

C16 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Một cơ sở kinh doanh khuyến mại bia 4,5 độ cho một người 30 tuổi.

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3

> **AI trả lời:** KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
> Như C15.

C17 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Khuyến mại rượu 40 độ cho một em 16 tuổi (vi phạm cả hai: tuổi và độ cồn).

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3

> **AI trả lời:** CẤM · *Đúng ý*
> Cấm theo cả khoản 3 và khoản 9.

C18 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Dùng một chai rượu 40 độ làm quà khuyến mại.

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: —

> **AI trả lời:** CẤM · *Đúng ý*

C19 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Dùng một chai rượu đúng 15 độ làm quà khuyến mại.

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: —

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*

C20 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Dùng một chai rượu 14,9 độ làm quà khuyến mại.

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: —

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*

C21 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Dùng một thùng bia 4,5 độ làm quà khuyến mại.

> *«9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.»*
> *(dòng 103–104)*

Xét thêm: —

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*

C22 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Một máy bán hàng tự động đặt ở sảnh khu chung cư bán bia lon.

> *«11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.»*
> *(dòng 109–110)*

Xét thêm: —

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*

C23 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: trung bình

Tình huống. Một cửa hàng bán một chai bia cho một người 30 tuổi qua quầy có người bán (không dùng máy tự động).

> *«11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.»*
> *(dòng 109–110)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

> **AI trả lời:** KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
> Ca bán BIA qua quầy. Vế «bằng máy» không áp dụng; vế đầu chỉ nói «kinh doanh RƯỢU», và Điều 2 khoản 1, 2 định nghĩa rượu và bia riêng, nên không áp dụng cho bia. Ca không nói rõ cửa hàng ngoài các địa điểm ở Điều 19. (Bản nháp trước trả lời sai là «không biết».)

C24 CẤM

độ chắc: trung bình

Tình huống. Một người bán rượu mà không có giấy phép kinh doanh rượu.

> *«11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.»*
> *(dòng 109–110)*

Xét thêm: —

> **AI trả lời:** CẤM · *Đúng ý*
> Câu hỏi coi việc bán là «kinh doanh». Ca không nêu độ cồn hay việc đăng ký; Điều 15 khoản 4, 5 (phiếu không trích) phân biệt rượu từ 5,5 độ và dưới 5,5 độ, nên có thể có trường hợp không cần giấy phép.

C25 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại một phòng khám đa khoa (cơ sở y tế).

> *«1. Cơ sở y tế.»*
> *(dòng 309)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

> **AI trả lời:** CẤM · *Đúng ý*
> Phiếu không trích tiêu đề Điều 19 ở hàng này (nó nằm ở mục 2 của phiếu); «cấm» dựa vào tiêu đề «Địa điểm không bán rượu, bia».

C26 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: thấp

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại một cửa hàng tạp hóa cách cổng bệnh viện 50 m.

«1. Cơ sở y tế.»
(dòng 309)

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
Cửa hàng bên ngoài không phải cơ sở y tế nên Điều 19.1 không áp dụng. Nhưng Điều 32.7 cấm MỞ MỚI điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m quanh cơ sở y tế, và 50 m nằm trong ranh giới; ca không nói cửa hàng mới mở hay bán tại chỗ. Phiếu không trích Điều 32. Sửa 2026-11-11: trước đây ghi «cao», sai vì bỏ sót Điều 32.7.

C27 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi trong khuôn viên một trường học vào ngày nghỉ.

«2. Cơ sở giáo dục.»
(dòng 310)

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*
Khoản này không có điều kiện thời gian. Phiếu không trích tiêu đề Điều 19 ở hàng này (nó nằm ở mục 2 của phiếu); «cấm» dựa vào tiêu đề «Địa điểm không bán rượu, bia».

C28 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: cao

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại một quán nước cách cổng trường 200 m.

«2. Cơ sở giáo dục.»
(dòng 310)

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
Quán không phải cơ sở giáo dục. Điều 32.7 (không mở MỚI điểm bán tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m quanh trường) không áp dụng vì 200 m > 100 m; phiếu không trích điều này.

C29 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại một khu vui chơi dành cho trẻ em.

«3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.»
(dòng 312–313)

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*
Phiếu không trích tiêu đề Điều 19 ở hàng này (nó nằm ở mục 2 của phiếu); «cấm» dựa vào tiêu đề «Địa điểm không bán rượu, bia».

C30 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: trung bình

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại một khu vui chơi giải trí chỉ dành cho người lớn.

> *«3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.»*
> *(dòng 312–313)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
«Dành cho người chưa đủ 18 tuổi» là khái niệm mở; ở đây cơ sở chỉ dành cho người lớn.

C31 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại một trại giam.

> *«4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.»*
> *(dòng 315–316)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*
Phiếu không trích tiêu đề Điều 19 ở hàng này (nó nằm ở mục 2 của phiếu); «cấm» dựa vào tiêu đề «Địa điểm không bán rượu, bia».

C32 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại một cơ sở bảo trợ xã hội.

> *«5. Cơ sở bảo trợ xã hội.»*
> *(dòng 318)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*
Phiếu không trích tiêu đề Điều 19 ở hàng này (nó nằm ở mục 2 của phiếu); «cấm» dựa vào tiêu đề «Địa điểm không bán rượu, bia».

C33 CẤM

độ chắc: trung bình

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại căng-tin trong trụ sở một ủy ban nhân dân; căng-tin KHÔNG được phép kinh doanh rượu, bia.

> *«6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.»*
> *(dòng 319–321)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*
Giả định căng-tin trong trụ sở cũng là «nơi làm việc». Phiếu không trích tiêu đề Điều 19 ở hàng này (nó nằm ở mục 2 của phiếu); «cấm» dựa vào tiêu đề «Địa điểm không bán rượu, bia».

C34 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: thấp

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại căng-tin trong trụ sở một ủy ban nhân dân; căng-tin ĐƯỢC phép kinh doanh rượu, bia.

> *«6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.»*
> *(dòng 319–321)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
Ngoại lệ «trừ...» thu hẹp lệnh cấm; chưa rõ nó có tạo ra quyền bán hay không (khi đó câu trả lời là «được phép»), và «được phép kinh doanh» do điều khác định.

C35 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: trung bình

Tình huống. Bán một chai rượu cho người 30 tuổi tại căng-tin trong văn phòng một công ty tư nhân.

> *«6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.»*
> *(dòng 319–321)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 1; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
Công ty tư nhân không nằm trong danh sách, nếu coi danh sách là đóng.

C36 CẤM

độ chắc: cao

Tình huống. Bán một chai rượu cho một em 16 tuổi tại phòng khám đa khoa (vi phạm cả tuổi và địa điểm).

> *«1. Cơ sở y tế.»*
> *(dòng 309)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3; Điều 19 khoản 2; Điều 19 khoản 3; Điều 19 khoản 4; Điều 19 khoản 5; Điều 19 khoản 6

AI trả lời: CẤM · *Đúng ý*
Điều 5 khoản 3 đã đủ để cấm, không cần tới Điều 19.

C37 KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

độ chắc: thấp

Tình huống. Một người cho không (không bán) một chai rượu cho người 30 tuổi tại một phòng khám.

> *«Điều 19. Địa điểm không bán rượu, bia»*
> *(dòng 308)*

Xét thêm: Điều 5 khoản 3

AI trả lời: KHOẢN NÀY KHÔNG ĐIỀU CHỈNH · *Đúng ý*
Tiêu đề chỉ nói «không bán»; cho không không phải bán. Nếu «bán» được hiểu rộng hơn thì câu trả lời khác.

2. Nguyên văn toàn bộ Luật 44/2019/QH14 (36 điều)

Toàn bộ 36 điều, từ bản trích PDF Công báo số 559 + 560, ngày 17-7-2019 (không phải nguồn chính thức). Các điều có nền màu vàng và viền cam là điều các ca thử dựa vào hoặc cần đối chiếu: 1, 2, 5, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 32, 33, 36.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ một hoặc hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch đường của cây, hoa, củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm.
2. Bia là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm mạch nha (malt), đại mạch, nấm men bia, hoa bia (hoa houblon), nước.
3. Cồn thực phẩm là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H5OH và có tên khoa học là ethanol đã được loại bỏ tạp chất, đạt yêu cầu dùng trong thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có khả năng gây nghiện và gây ngộ độc cấp tính.
4. Độ cồn là số đo chỉ hàm lượng cồn thực phẩm có trong rượu, bia tính theo phần trăm thể tích. Độ cồn được tính bằng số mililít ethanol nguyên chất trong 100 ml dung dịch ở 20°C.
5. Tác hại của rượu, bia là ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.
6. Nghiện rượu, bia là tình trạng lệ thuộc vào rượu, bia với biểu hiện đặc trưng như thường xuyên thèm uống, lượng uống có thể tăng theo thời gian, không thể tự kiểm soát lượng uống hay ngừng uống.
7. Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.
8. Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu bằng máy móc, thiết bị công nghiệp.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.
2. Ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; giảm tính sẵn có, dễ tiếp cận của rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công; thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai.
3. Bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; chú trọng các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia của y tế cơ sở và ở cộng đồng; huy động xã hội hóa các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia.
4. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công

nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới nhằm giảm tác hại của rượu, bia.
5. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia.
2. Được cung cấp thông tin phù hợp, chính xác, khách quan, khoa học, đầy đủ về rượu, bia, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và tác hại của rượu, bia.
3. Phản ánh, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tố cáo việc cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
4. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.
2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.
3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.
4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.
5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.
6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
7. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên.
8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.
9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.
10. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế rượu, bia.
11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.
12. Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; nhập lậu rượu, bia.
13. Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu, bia do luật định.

Điều 6. Mục đích, yêu cầu trong thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với

sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

2. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Chính xác, khách quan và khoa học;

b) Thường xuyên; phù hợp, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính; phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán; chú trọng đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai và cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công.

Điều 7. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; các chế tài xử phạt và vận động cá nhân, tổ chức tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia.

4. Bệnh, tình trạng sức khỏe, đối tượng không nên uống rượu, bia; độ tuổi không được uống rượu, bia.

5. Kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia.

6. Vận động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển phương tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia.

7. Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

8. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 8. Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Thực hiện trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp, phổ biến tài liệu.

2. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng Internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động.

3. Thi tuyên truyền, tìm hiểu.

4. Chiến dịch truyền thông.

5. Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Điều 9. Trách nhiệm trong thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông quy định tại các điều 6, 7 và 8 của Luật này.
2. Chính phủ quy định trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.

Điều 10. Địa điểm không uống rượu, bia

1. Cơ sở y tế.
2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.
3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.
4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.
5. Cơ sở bảo trợ xã hội.
6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.
7. Các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ.

Điều 11. Quản lý việc khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ

Tổ chức, cá nhân thực hiện khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật về khuyến mại.

Điều 12. Quản lý việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo rượu, bia phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật về quảng cáo.
2. Quảng cáo không thể hiện các nội dung sau đây:

a) Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi hoặc hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia.

3. Không thực hiện quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo trong trường hợp sau đây:

a) Sự kiện, phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

b) Phương tiện giao thông;

c) Báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

d) Phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng

cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.
4. Quảng cáo phải có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia.
5. Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.
6. Chính phủ quy định chi tiết điểm d khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Điều 13. Quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên

Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải tuân thủ quy định tại Điều 12 của Luật này và không quảng cáo trong trường hợp sau đây:
1. Trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao;
2. Trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia.

Điều 14. Quản lý việc tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia

Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia thực hiện tài trợ phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tài trợ và không được tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.

Điều 15. Quản lý kinh doanh rượu

1. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất;
c) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
d) Có nhân viên kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
2. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhằm mục đích kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, bao gồm:
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
3. Điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bao gồm:
a) Có hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và có đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở sản xuất;
b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
4. Điều kiện cấp phép mua bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bao gồm:
a) Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Đáp ứng điều kiện theo từng loại hình mua bán rượu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và quy định việc quản lý kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ.

Điều 16. Điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử

1. Đáp ứng quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 15 và Điều 18 của Luật này.
2. Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.
3. Thực hiện biện pháp theo quy định của Chính phủ để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia.
4. Áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều 17. Biện pháp quản lý đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm

mục đích kinh doanh

1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh phải có bản kê khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về lượng rượu được sản xuất, phạm vi sử dụng, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và không bán rượu ra thị trường theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Việc kê khai không phải nộp phí, lệ phí.
2. Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn.

Điều 18. Bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia

Rượu, bia được kinh doanh, lưu hành tại Việt Nam phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Địa điểm không bán rượu, bia

1. Cơ sở y tế.
2. Cơ sở giáo dục.
3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.
4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.
5. Cơ sở bảo trợ xã hội.
6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

Điều 20. Phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng,

an toàn thực phẩm; rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ

1. Rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều bị tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan có thẩm quyền trong phòng, chống rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

3. Bộ Công Thương, Bộ Y tế, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hướng dẫn việc bổ sung chất chỉ thị màu vào các sản phẩm cồn không dùng trong thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm và phòng ngừa pha chế rượu từ sản phẩm cồn không được phép dùng trong thực phẩm.

Điều 21. Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia

1. Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.
2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.
3. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông.
4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.

Điều 22. Phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia

đối với sức khỏe

1. Các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối với sức khỏe bao gồm:
a) Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế;
b) Sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu, bia; người nghiện rượu, bia;
c) Can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, phụ nữ mang thai có hội chứng hoặc nguy cơ ngộ độc rượu ở thai nhi; phòng, chống nghiện và tái nghiện rượu, bia;
d) Chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến uống rượu, bia.
2. Cơ sở y tế thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này theo hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Điều 23. Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm các nội dung sau đây:
a) Thông tin, kiến thức, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia;
b) Biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia.
2. Việc tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia tập trung vào các đối tượng sau đây:
a) Người thường xuyên uống rượu, bia;
b) Người nghiện rượu, bia;
c) Thành viên gia đình có người thường xuyên uống rượu, bia, người nghiện

rượu, bia;
d) Trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;
đ) Người bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn.
4. Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia cho thành viên trong cộng đồng.
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 24. Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng

1. Tuyên truyền, vận động các gia đình, thành viên thuộc tổ chức, cộng đồng tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
2. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động khác tại cộng đồng.
3. Vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.
4. Vận động cá nhân, tổ chức không sử dụng sản phẩm rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
5. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Điều 25. Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế

khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia
1. Các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia bao gồm:
a) Tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú về tác hại của rượu, bia đối với thai nhi, trẻ em; cho người bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình;
b) Can thiệp, hỗ trợ, áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để không bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia;
c) Các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
2. Các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này phải được lồng ghép trong chương trình, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác.
3. Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 26. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước;

b) Kinh phí hợp pháp khác.
2. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia được phân bổ, quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định của pháp luật.
3. Chính phủ quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia được ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 27. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Người làm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với trách nhiệm được giao.
2. Nhân viên y tế cơ sở, cộng tác viên thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia được ưu tiên tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 28. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan, người có thẩm quyền được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
3. Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 29. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
3. Đào tạo, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.
4. Thống kê, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo việc thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia.
5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
6. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 30. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
2. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương.

Điều 31. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia;

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia;

d) Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác đoàn, đội.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia;

c) Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác hội.

4. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia giáo dục, tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu, bia; về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, an toàn thực phẩm, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn hàng hóa đối với rượu, bia. Thông tin về sản phẩm rượu, bia phải bảo đảm chính xác, khoa học.

2. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Không sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh, quảng cáo rượu, bia.

4. Thu hồi và xử lý rượu, bia không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm do cơ sở mình sản xuất, mua bán theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

5. Cơ sở bán rượu, bia phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua rượu, bia thì người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh.

6. Cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ nhắc nhở và có hình thức thông tin

phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông, hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu, bia.

7. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 33. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức.

2. Người đứng đầu tổ dân phố, khu phố, khối phố, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, tổ chức tại cơ sở, cộng đồng tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định tại Điều 24 của Luật này.

3. Người đứng đầu, người quản lý, điều hành địa điểm quy định tại Điều 10 và Điều 19 của Luật này có trách nhiệm sau đây:

a) Nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm quy định tại Điều 10 và Điều 19 của Luật này; từ chối cung cấp dịch vụ nếu người vi phạm tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở, yêu cầu;

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

Điều 34. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; động viên, giúp đỡ người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia.

2. Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết, ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia và thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung quy định của một số luật khác

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 như sau:

"8. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 48/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 như sau:

"8. Thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên phương tiện mà

trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn hoặc có các chất kích thích khác mà luật cấm sử dụng.".

3. Thay thế một số cụm từ tại một số điều của Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 05/2017/QH14 như sau:

a) Thay thế cụm từ "rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên" bằng cụm từ "rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên" tại khoản 4 Điều 100;

b) Thay thế cụm từ "rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên" bằng cụm từ "rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên" tại khoản 4 Điều 109.

Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 01 tháng 01 năm 2022, việc cấp phép sản xuất rượu thủ công quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này và việc đăng ký sản xuất rượu thủ công quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này không phải nộp phí, lệ phí.

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cách đọc độ chắc: mức tôi chắc về câu trả lời khi chỉ đọc các khoản được trích, không phải về luật.